

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5977/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด	โจทก์
	นาย สม ชาย รัตนแสงชัย	จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดกับผู้อื่นแต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพฤติการณ์ของจำเลยเป็นเพียงผู้สนับสนุนแม้โจทก์จะมีได้บรรยายมาในฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดได้ ไม่ถือว่าเกินคำขอเพราะการสนับสนุนการกระทำความผิดมีโทษเบากว่าการกระทำความผิดของตัวการตามที่โจทก์ฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกับนายบุญเทียมผู้จัดการธนาคารโจทก์ร่วมและนายบรรศักดิ์สมุห์บัญชีธนาคารโจทก์ร่วม สาขาทำดินแดง ทำหลักฐานเท็จและยกยอกเงินของโจทก์ร่วมไปหลายรายการ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 354, 83, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 354 ประกอบมาตรา 86 รวม 4 กระทั่ง จำคุกกระทัณฑ์ 2 ปี รวมจำคุก 8 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก
จำเลยกระทัณฑ์ 2 ปี จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาล
ฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์
ฟังเป็นยุติว่า จำเลยมีส่วนช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกผู้อื่นในการทุจริตยักยอกเงิน
รายนี้ของโจทก์ร่วม เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด

จำเลยฎีกาว่า ทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้นำสืบพยานว่าจำเลย
กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ศาล
อุทธรณ์จึงพิพากษาเกินคำขอ นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์และโจทก์ก็ได้้นำสืบไปตามข้อหาดังระบุในฟ้องแล้ว แต่เมื่อข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าพฤติการณ์ของจำเลยเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกผู้อื่นในการ
ยักยอกเงินของโจทก์ร่วมแม้โจทก์จะมีได้บรรยายมาในฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลย
ในความผิดฐานสนับสนุนการยักยอกทรัพย์ ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานะเป็นผู้
สนับสนุนในการกระทำความผิดได้ไม่เกินคำขอ เพราะการสนับสนุนการกระทำความ
ผิดมีโทษเบากว่าการกระทำความผิดของตัวการตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ